

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6606/2538

ธนาคาร แหลมทอง จำกัด
นาย สันติ ภิรมย์ภักดี

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1246

ในขณะที่บริษัท. ถูกซื้อชื่อเป็นบริษัทร้างบริษัทดังกล่าวเป็นลูกหนี้ของผู้ร้อง อยู่จึงเป็นเหตุให้ผู้ร้องไม่สามารถดำเนินคดีแก่บริษัทดังกล่าวได้อันเป็นเหตุให้ผู้ร้อง ได้รับความเสียหายเพราะไม่อาจดำเนินคดีแก่บริษัทดังกล่าวได้เป็นกรณีที่ผู้ร้องได้รับความเสียหายซึ่งไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องแล้วผู้ร้องย่อมมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอต่อศาล เพื่อให้ศาลสั่งให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลับจดทะเบียนบริษัท.ให้คืนสถานะเป็น นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1246(6)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดเดิมบริษัท เทพอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล ต่อมาวันที่ 18 กันยายน 2532 ได้ถูก นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครซื้อชื่อเป็นบริษัทร้าง ในขณะที่บริษัท เทพอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ถูกซื้อชื่อเป็นบริษัทร้างนั้นบริษัทดังกล่าวเป็นลูกหนี้ของผู้ร้อง เป็นเงินทั้งสิ้น 290,137.92บาท จึงเป็นเหตุให้ผู้ร้องไม่สามารถดำเนินคดีแก่บริษัท ดังกล่าวได้และได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลสั่งให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

กรุงเทพมหานคร กลับจดซื้อบริษัทเทปอิเล็กทรอนิกส์ จำกัดให้คืนสถานะเป็น
นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1246(6)

ผู้คัดค้านซึ่งเป็นกรรมการบริษัทเทปอิเล็กทรอนิกส์ จำกัดก่อนที่บริษัทถูกซื้อชื่อ
ออกจากทะเบียนยื่นคำคัดค้านว่า ตามหนังสือคำประกันฉบับลงวันที่ 22 เมษายน
2524 ผู้ร้องได้ทำหนังสือคำประกันไว้แก่ธนาคารทหารไทย จำกัด โดยระบุว่าหนังสือ
คำประกันฉบับนี้มีผลบังคับตั้งแต่เดือนเมษายน 2524 และสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม
2525 สัญญาคำประกันของผู้ร้องต้องสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม 2525 ผู้ร้องจึง
มิได้ตกเป็นผู้คำประกันนี้ดังกล่าวหลังจากเดือนพฤษภาคม 2525 การที่ผู้ร้องต้อง
ชำระเงินให้แก่ธนาคารทหารไทย จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2534 โดยผู้ร้องไม่
ยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
695 ผู้ร้องยอมสันนิษฐานที่จะไต่เบี่ยงเอาจากลูกหนี้ และผู้คัดค้านขอยืนยันว่าในขณะที่
ซื้อบริษัทจากทะเบียนนั้น บริษัทเทปอิเล็กทรอนิกส์ จำกัดได้เลิกทำการค้าและมีได้
ประกอบกิจการงาน นอกจากนี้การกระทำของผู้ร้องไม่สามารถอ้างความยุติธรรม
หรือความชอบธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้กลับจดซื้อบริษัทดัง
กล่าวคืนเข้าสู่ทะเบียนได้ ขอให้ยกคำร้องขอ

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ร้องไม่ได้นำเสนอให้เห็นว่าในขณะที่ซื้อบริษัทเทปอิเล็กทรอนิกส์
จำกัด ออกจากทะเบียนนั้นบริษัทดังกล่าวยังทำการค้าหรือประกอบกิจการงาน
อันใดอยู่ ทั้งเห็นว่ายังไม่มีเหตุสมควรที่จะให้กลับจดซื้อบริษัทเทปอิเล็กทรอนิกส์
จำกัด คืนเข้าสู่ทะเบียนได้ ขอให้ยกคำร้องขอ

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่มีได้โต้เถียงกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า ผู้ร้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เดิมบริษัทเทปอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด มีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครซื้อบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทร้างเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2532 แต่เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2524 บริษัทเทปอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ได้ขอให้ผู้ร้องออกหนังสือคำประกันต่อธนาคารทหารไทย จำกัด ในการทำสัญญาซื้อขายเครื่องรับส่งวิทยุระหว่างบริษัทเทปอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด กับกองทัพบก ในวงเงินคำประกัน 187,700 บาท ต่อมาวันที่ 22 เมษายน 2524 ผู้ร้องตกลงออกหนังสือคำประกันดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน 2524 ถึงเดือนพฤษภาคม 2525 ต่อมาบริษัทเทปอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ผิดสัญญาต่อกองทัพบก กองทัพบกได้ยื่นฟ้องบริษัทเทปอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เป็นจำเลยที่ 1 และธนาคารทหารไทย จำกัด เป็นจำเลยที่ 2 ต่อศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้จำเลยทั้งสองแพ้คดี แต่บริษัทเทปอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษานายธนาคารทหารไทย จำกัด จึงชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่กองทัพบก และทวงถามจากผู้ร้อง ผู้ร้องในฐานะผู้คำประกันจึงได้ชำระหนี้ดังกล่าวแก่นายธนาคารทหารไทย จำกัด แล้วใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาจากบริษัทเทปอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด แต่บริษัทดังกล่าวถูกซื้อชื่อเป็นบริษัทร้าง ผู้ร้องจึงขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครกลับจดทะเบียนบริษัทเทปอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ให้คืนสถานะเป็นนิติบุคคลดังเดิม

พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่ามีเหตุสมควรที่ศาลจะสั่งให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครกลับจดทะเบียนบริษัทเทปอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ให้คืนสถานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1246(6) หรือไม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1246(6) ศาลจะสั่ง

ให้จดซื้อบริษัทกลับคืนเข้าสู่ทะเบียนก็ต่อเมื่อพิจารณาได้ความเป็นที่พอใจว่า ในขณะที่ซื้อบริษัทออกจากทะเบียนนั้น บริษัทยังทำการค้าขายหรือยังประกอบกิจการงานอยู่ หรือมิฉะนั้นเห็นว่าเป็นการยุติธรรมที่จะให้บริษัทได้กลับคืนขึ้นทะเบียนอีก เพราะฉะนั้นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งดังกล่าวจึงต้องอ้างเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งและต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นตามข้อกล่าวอ้างนั้นด้วย คือ (1) ความจริงขณะที่ถูกซื้อออกจากทะเบียนบริษัทยังทำการค้าขายหรือยังประกอบกิจการงานอยู่ หรือ (2) เพื่อความเป็นธรรมควรให้บริษัทกลับคืนขึ้นทะเบียนอีกตามคำร้องขอของผู้ร้องได้กล่าวอ้างว่า ในขณะที่บริษัทเทพอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด ถูกซื้อชื่อเป็นบริษัทร้างนั้นบริษัทดังกล่าวเป็นลูกหนี้ของผู้ร้องอยู่จึงเป็นเหตุให้ผู้ร้องไม่สามารถดำเนินคดีแก่บริษัทดังกล่าวได้อันเป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายเพราะไม่อาจดำเนินคดีแก่บริษัทดังกล่าวได้ และผู้ร้องนำสืบว่า ผู้ร้องได้ออกหนังสือคำประกันบริษัทดังกล่าวต่อธนาคารทหารไทย จำกัด ที่ได้ทำสัญญาไว้กับกองทัพบก ต่อมาบริษัทดังกล่าวผิดสัญญาต่อกองทัพบก และบริษัทดังกล่าวไม่ยอมชำระหนี้ให้แก่ธนาคารทหารไทย จำกัด ผู้ร้องในฐานะผู้ค้ำประกันจึงได้ชำระหนี้จำนวน 187,700 บาท พร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 290,137.92 บาท ให้แก่ธนาคารทหารไทย จำกัด แทนบริษัทดังกล่าวจะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาจากบริษัทดังกล่าว แต่บริษัทดังกล่าวได้ถูกซื้อชื่อเป็นบริษัทร้าง ผู้ร้องจึงไม่สามารถดำเนินคดีแก่บริษัทดังกล่าวได้ จึงได้รับความเสียหาย ฟังได้ว่า ผู้ร้องยอมไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะผู้ร้องได้ชำระหนี้แทนบริษัทดังกล่าวไปแล้วไม่สามารถจะฟ้องร้องเอาคืนจากบริษัทดังกล่าวได้ เห็นว่า คำร้องขอของผู้ร้องได้กล่าวอ้างและนำสืบได้ว่าผู้ร้องได้รับความเสียหายซึ่งไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องแล้ว ผู้ร้องยอมมีสิทธิที่ยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กลับจดซื้อบริษัทเทพอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด ให้คืนสถานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1246(6) ที่ผู้คัดค้านแก้ฎีกาว่า สัญญาค้ำประกันมีผลสิ้นสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2525 ผู้ร้องยอมยกขึ้นต่อสู้ได้ แต่ผู้ร้องก็หาได้ทำ

เช่นนั้นไม่ ผู้ร้องกลับชำระหนี้ตามอำเภอใจ ผู้ร้องจึงสันนิษฐานได้ว่าผู้ร้องได้เสียเอาจากลูกหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 695 นั้น เห็นว่า ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้องขอโดยไม่วินิจฉัยปัญหาที่ว่า ผู้ร้องในฐานะผู้ค้ำประกันมีสิทธิได้เสียเอาจากบริษัทเทพอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด ลูกหนี้หรือไม่ เมื่อผู้ร้องอุทธรณ์ ผู้คัดค้านชอบที่จะยกปัญหาดังกล่าวตั้งประเด็นไว้ในคำแก้อุทธรณ์ แต่ผู้คัดค้านก็ได้แก้อุทธรณ์ในปัญหาเรื่องนี้จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ส่วนที่ผู้คัดค้านแก้ฎีกาว่า ประเด็นที่ว่าเมื่อศาลเห็นเป็นการยุติธรรมแก่เจ้าหนี้ในการที่จะให้บริษัทดังกล่าวได้กลับคืนขึ้นทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนั้นเป็นประเด็นที่ผู้ร้องมิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่ควรวินิจฉัยให้ นั้น เห็นว่า ตามคำร้องขอของผู้ร้องได้กล่าวอ้างแล้วว่าในขณะที่บริษัทดังกล่าวถูกซื้อชื่อเป็นบริษัทร้าง บริษัทดังกล่าวเป็นลูกหนี้ของผู้ร้องจึงเป็นเหตุให้ผู้ร้องไม่สามารถดำเนินคดีแก่บริษัทดังกล่าวได้และได้รับความเสียหาย ย่อมมีความหมายว่าผู้ร้องไม่ได้รับความเป็นธรรมนั่นเอง จึงมิใช่เรื่องนอกประเด็นแต่อย่างใด ที่ศาลล่างทั้งสองยกคำร้องขอของผู้ร้องนั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษากลับ ให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครกลับจดทะเบียนบริษัทเทพอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด ให้คืนสถานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1246(6)

(สมคิด ไตรโสรัส-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สถิตย์ ไพเราะ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ